



Le fonds de commerce est un bien :

- a) Meuble
- b) Immeuble
- c) Meuble par fiction juridique
- d) Immeuble par incorporation

Réponse: c) Meuble par fiction juridique

2. Le fonds de commerce est défini par l'article :

- a) 115 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce
- b) 116 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce
- c) 117 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce
- d) 118 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce

Réponse: a) 115 de la loi n°2000-05 portant Code de commerce

3. Le fonds de commerce se compose d'éléments :

- a) Corporels et incorporels
- b) Uniquement corporels
- c) Uniquement incorporels
- d) Ni corporels ni incorporels

Réponse: a) Corporels et incorporels

4. Les éléments corporels du fonds de commerce comprennent :

- a) Le mobilier commercial, les marchandises et l'outillage
- b) Le nom commercial, le droit au bail et la propriété industrielle



c) La clientèle, le nom commercial et le droit au bail
d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: a) Le mobilier commercial, les marchandises et l'outillage

5. Les éléments incorporels du fonds de commerce comprennent :

- a) Le mobilier commercial, les marchandises et l'outillage
- b) Le nom commercial, le droit au bail et la propriété industrielle
- c) La clientèle, le nom commercial et le droit au bail
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

6. La clientèle est :

- a) L'ensemble des personnes attirées par les qualités personnelles du commerçant
- b) L'ensemble des personnes attirées par l'implantation de l'établissement commercial
- c) Les deux réponses a et b sont correctes
- d) Aucune des réponses a et b n'est correcte

Réponse: c) Les deux réponses a et b sont correctes

7. Le nom commercial :

- a) Sert à identifier le commerçant et son entreprise
- b) Peut être un nom patronymique, un pseudonyme, un nom composé ou une dénomination de fantaisie
- c) A une valeur patrimoniale
- d) Toutes les réponses sont correctes



Response: d) Toutes les réponses sont correctes

8. Le droit au bail :

- a) Permet au commerçant de renouveler son bail à l'expiration de celui-ci
- b) Protège le commerçant contre les éventuels abus des propriétaires des murs
- c) Ne peut être soumis à ces règles que s'il porte sur un immeuble ou un local dont la destination est l'exploitation d'une activité commerciale
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

9. La propriété industrielle :

- a) Confère à ses titulaires un monopole d'exploitation ou d'utilisation
- b) Est protégée par des sanctions pénales et civiles
- c) Repose sur un principe de base commun, c'est le dépôt de la publicité
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

10. La vente du fonds de commerce est :

- a) Une cession à titre particulier entre vifs
- b) Soumise à un formalisme strict
- c) Produit certains effets
- d) Toutes les réponses sont correctes

Réponse: d) Toutes les réponses sont correctes

11. Les conditions de fond de la vente du fonds de commerce sont :



a) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, le consentement, la cause et l'objet

b) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, le consentement et la cause

c) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, le consentement et l'objet

d) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, la cause et l'objet

Réponse: a) La capacité pour le vendeur et l'acquéreur, le consentement, la cause et l'objet

12. La condition de forme de la vente du fonds de commerce est :

a) La rédaction d'un écrit sous-seing privé

b) La rédaction d'un acte authentique

c) La publicité foncière

d) Aucune des réponses n'est correcte

Réponse: a)

